

PRIMERA.- COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente Contrato:

- a) Por una parte, quien suscribe este Contrato, en representación del Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, parte a la que se denominará el "BANCO" o "PRODUBANCO";
- b) Por otra, **ZAMBRANO REASCO DAYANA NICOLE**, parte a la que se denominará el "CUENTA AHORRISTA" o el "CLIENTE", indistintamente, quienes convienen en celebrar un Contrato de Cuenta de Ahorros contenido en las cláusulas que siguen:

SEGUNDA.- APERTURA DE CUENTA DE AHORROS:

El BANCO y el CUENTA AHORRISTA convienen en suscribir el presente Contrato de Cuenta de Ahorros y Canales Electrónicos en Dólares de los Estados Unidos de América, cuyo(s) titular(es) es (son) la(s) persona(s) indicada(s) en el literal b) de la cláusula anterior, para lo cual el CUENTA AHORRISTA conviene en someterse a las leyes ecuatorianas, y en especial al Código Orgánico Monetario y Financiero, y demás normativa legal vigente aplicable.

TERCERA.- CONDICIONES GENERALES:

El CUENTA AHORRISTA se somete expresamente a las siguientes condiciones para el manejo de la cuenta de ahorros:

- a. Las cuentas de ahorros son nominativas e intransferibles.
- b. Los depósitos en esta cuenta de ahorros serán en la moneda pactada, en los formularios que el BANCO suministre y en las condiciones que la Ley y el BANCO determinen. Las operaciones relativas a esta cuenta de ahorros generan obligaciones que las partes cumplirán en la moneda convenida.
- c. Forman parte de este Contrato en calidad de anexos: el registro de las firmas autorizadas por el CUENTA AHORRISTA, así como la instrucción de cualquier modificación a los instrumentos de dicho registro que correspondan, sobre su cuenta. Tales registros e instrucciones podrán ser modificados a solicitud del CUENTA AHORRISTA, bajo el mismo criterio de titularidad establecida a través del respectivo anexo de este Contrato y bajo su exclusiva responsabilidad, previa la correspondiente aceptación de parte del BANCO.
- d. Los saldos disponibles diarios en la cuenta generan un interés, de conformidad con las normas legales vigentes, que se liquidará y acreditará según la política establecida por el BANCO.
- e. En caso de que la cuenta se mantuviera sin movimiento, por un periodo de ciento ochenta (180) días consecutivos, y por seguridad del CLIENTE, el BANCO queda expresamente facultado por el CUENTA AHORRISTA a inactivarla. El CUENTA AHORRISTA podrá solicitar la activación de la cuenta en cualquier momento posterior siempre y cuando no hubiera sido cerrada o cancelada, debiendo para el efecto seguir las instrucciones del BANCO.
- f. El BANCO pondrá a disposición del CUENTA AHORRISTA un mecanismo de registro electrónico o electromecánico que implemente a futuro, en donde se registrarán las transacciones que se realicen, así como los intereses, créditos, débitos, etc. El registro de los movimientos, a través del mecanismo electrónico antes detallado, realizados por el CUENTA AHORRISTA, y que constan en la base de datos del BANCO, serán prueba de las transacciones realizadas en la cuenta del CLIENTE en el BANCO.
- g. El BANCO entrega a solicitud del CLIENTE y por exigencia propia de la normativa aplicable, una tarjeta de débito, magnética o una tarjeta inteligente (con microchip), o la tarjeta que el BANCO determine según los avances de la tecnología, la misma que permite el acceso y uso de algunos de los canales tecnológicos tenga establecidos, la cual requiere de una clave que permitirá el acceso a estos canales; la tarjeta y la clave quedan bajo custodia y responsabilidad del CUENTA AHORRISTA, y deben ser utilizados únicamente para acceder a los sistemas o canales que le permitan operar estos servicios.
- h. Los depósitos en la cuenta de ahorros podrán ser realizados a través del mecanismo de registro que el BANCO tenga establecido.
- i. Para el retiro de dinero en las ventanillas autorizadas el BANCO establecerá los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la verificación de la identidad del cliente (generación de OTPs desde canales electrónicos, presentación de original de cédula, mecanismos biométricos o una combinación de ellos). El BANCO podrá rechazar los retiros de las cuentas de ahorros, si la(s) firma(s) constante(s) en la papeleta de retiro son, a simple vista y a juicio del BANCO, distintas y/o inconformes a las autorizadas por el CUENTA AHORRISTA.